FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Kinshasa, le 12 OCT 2026

Direction Générale

Direction de Contrôle et Inspection

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE
Reçu le 12 OCT 2026
Enregistré N° 2399/10
Réceptionné par BOLANGA
Signature

DEPF
Pour dispositions
A de 13/10 2026

NOTE TECHNIQUE A LA BONNE ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR GENERAL DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Concerne : Règlement du litige avec SEP-CONGO SA relatif au paiement de la redevance ad valorem sur les prestations publicitaires

1. CONTEXTE DU DOSSIER

Par sa lettre référencée DG.JUR/CTX FISC/02/26-TSHIM/JCL du 22 septembre 2022 adressée à votre Autorité, la société SEP-CONGO SA conteste formellement l'**Avis de Redressement n° 031/FPC/DG/DCI/09/2026 du 11 septembre 2026** émis en son encontre par la Direction de Contrôle et Inspection, tout en déclarant être disposée aux échanges complémentaires en vue de contribuer à la clarification de ce dossier et éventuellement, clôturer définitivement ce litige

L'assujetti fonde sa contestation sur deux arguments principaux :

1. L'assimilation de son logo aux 'éléments d'identification obligatoire » exonérés par l'article 5 alinéa 2 de de l'Arrêté Ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle.

2. Une prétendue non-application des textes en raison de son secteur d'activité (hydrocarbures), caractérisée par une confusion avec l'Arrêté Ministériel n°016/CAB/MIN/CA/2019 du 18 février 2019 portant mesures d'application de l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et droits voisins.

Une séance d'échanges complémentaires s'est tenue le 1er octobre 2026 au siège de SEP-CONGO SA. La délégation du FPC y a développé des arguments juridiques solides, auxquels les représentants de SEP-CONGO SA ont répondu en proposant deux pistes ci-après :

1°. Que le Directeur Général du FPC adresse une lettre à SEP-CONGO SA reprenant les arguments développés lors de la séance ;
2°. Qu'une rencontre soit organisée entre les représentants du FPC et le Directeur Administratif et Juridique de SEP-CONGO SA en vue de poursuivre les discussions afin d'obtenir le règlement définitif du litige.

2. REFUTATION JURIDIQUE ET EVOLUTION DU DROIT POSITIF CONGOLAIS

L'argumentaire de l'entreprise procède d'un amalgame technique qu'il convient de rejeter fermement en opposant le cadre légal et réglementaire moderne :

2.1. Sur le fondement de la redevance ad valorem due au FPC par SEP-CONGO SA

La redevance ad valorem réclamée par le FPC à SEP-CONGO SA n'est ni une redevance industrielle, ni une taxe sur la distribution d'hydrocarbures. Elle est assise sur l'**Ordonnance-Loi n° 87-03 du 3 avril 1987**. C'est le recours volontaire aux actes générateurs à caractère publicitaire qui rend cet opérateur redevable, indépendamment de son objet social principal.

2.2. Sur la délimitation stricte de « l'identification obligatoire »

La thèse du redevable affirmant que le logo de SEP-CONGO SA **(signe graphique en forme d'arc + message « l'expert en logistique pétrolière »)** est une identification obligatoire et non une publicité est juridiquement erronée. Depuis les réformes transversales du climat des affaires en RDC, la structure légale de l'identité des entreprises portée par le **Décret du 6 mars 1951 portant institution du registre de commerce** et l'**Ordonnance-loi n° 73-236 du 13 août 1973 portant numéro d'identification nationale** a été profondément modifiée par :

- L'adhésion de la RDC à l'OHADA qui a totalement abrogé le **Décret colonial du 6 mars 1951 portant institution du registre de commerce** au profit du **Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM)** ;

- **Le Décret n° 14/014 du 8 mai 2014** instituant le **Guichet Unique de Création d'Entreprise (GUCE)** ;

- L'Arrêté Ministériel n° 011 du 2 juillet 2020 portant nouvelle nomenclature de l'Identification Nationale (ID.NAT).

Au sens de cette législation commerciale, administrative et fiscale moderne, les seuls éléments d'identification obligatoire opposables et exclus de la redevance sont uniquement textuels : la Dénomination ou raison sociale, le numéro RCCM, le numéro ID.NAT, et le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Aucun texte du droit des affaires n'impose l'utilisation d'une œuvre visuelle ou logo.

Afin de préserver les droits du FPC tout en favorisant le dénouement rapide du litige, nous proposons à votre Autorité les actions suivantes :

1. Adresser le projet de lettre ci-joint à SEP-CONGO SA, en réponse à sa lettre n° DG.JUR/CTX FISC/02/26-TSHIM/JCL du 22 septembre 2026 en reprenant les arguments développés lors de la séance du 1er octobre 2026, en confirmant le bien-fondé de l'avis de redressement du 11 septembre 2026, tout en actant l'ouverture au dialogue de la société ;

2. Solliciter une rencontre avec le Directeur Administratif et Juridique de SEP-CONGO SA, comme proposée par ses représentants, afin de poursuivre les échanges et de clore définitivement ce litige

Votre avis nous obligerait.

Fait à Kinshasa, le 12/10/2026

POUR LA MISSION

SHOKO ON'ONTO Antoine
Directeur de Contrôle et Inspection

ONOKOKO OKITOMBAHE Dieudonné
Directeur d'Etudes, Planification et Formation

N° /FPC/DG/DEPF-DCI/SEC-DG/GPN/EKV/2026

OK pour en-tête
DG 12/10 2026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC ;
- Monsieur le Directeur de Contrôle et Inspection du FPC ;
- Monsieur le Directeur d'Etudes, Planification et Formation du FPC ;
- Monsieur le Directeur de Taxation de la Redevance du FPC

(Tous) à Kinshasa/Gombe.

A Monsieur l'Administrateur Directeur Général
de SEP-CONGO SA
à Kinshasa/Gombe.

Concerne : *Réponse à votre lettre n° DG.JUR/CTX FISC/02/26/TSHIM/JCL du 22 septembre 2022 de contestation de la redevance ad valorem mise à charge de SEP-CONGO SA par le FPC.*

Monsieur l'Administrateur Directeur Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre reprise en référence, par laquelle vous contestez le bien-fondé de l'avis de redressement n° 031/FPC/DG/DCI/09/2026 du 11 septembre 2026 émis à l'encontre de votre société concernant la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle pour les exercices 2021 à 2025.

Tout en saluant votre courtoisie administrative et votre ouverture déclarée aux échanges, je me fais le devoir de recadrer les fondements de notre démarche afin de dissiper les amalgames contenus dans votre précitée.

1. Sur la confusion des textes légaux et réglementaires, c'est à tort que vous invoquez l'Arrêté Ministériel n° 016/CAB/MIN/CA/2019 du 18 février 2019 portant mesures d'application de l'Ordonnance-Loi n° 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins pour contester l'assujettissement de SEP-CONGO SA. Le Fonds de Promotion Culturelle n'agit nullement en vertu de ce texte ni au titre d'une taxe sur la distribution d'hydrocarbures. Notre action est strictement fondée sur l'Ordonnance-Loi n° 87-013 du 3 avril 1987et ses Arrêtés d'application n° 015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012 relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires et n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle, lesquels régissent de manière exclusive la redevance ad valorem sur les prestations publicitaires. L'assujettissement ne découle pas de

votre secteur d'activité principal, mais bien du recours par votre société à des actes générateurs des recettes publicitaires (signe graphique sur tout support, peinture murale, engins roulants, impressions à caractère publicitaire sur polo, badge, combinaison, papier en-tête, etc.).

2°. Sur la nature juridique de la redevance ad valorem due, elle est instituée par l'Ordonnance-Loi n° 87-013 du 3 avril 1987 portant création du Fonds de Promotion Culturelle, conformément à l'article 174 de la Constitution. L'article 2, 12ème tiret de cette ordonnance-loi définit le **« signe graphique »** comme un acte générateur des recettes à percevoir par le FPC. Le logo de SEP-CONGO SA, en tant que création graphique **(signe en forme d'arc accompagné du message « l'expert en logistique pétrolière »)**,entre dans cette catégorie.

3°. Sur l'interprétation de l'article 5 alinéa 2 de l'Arrêté Ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle et la délimitation légale des éléments d'identification obligatoire, vous tentez de soustraire votre logo (ou ARC) de l'assiette en l'assimilant abusivement à ces derniers qui sont pourtant exclus de la qualification des prestations publicitaires par cette disposition réglementaire.

Or, au regard de l'évolution du droit positif congolais moderne, notamment après l'adhésion de la République Démocratique du Congo à l'OHADA (abrogeant le Décret du 6 mars 1951 sur le Registre du Commerce au profit du RCCM), de l'Ordonnance-Loi n°73-236 du 13 août 1973 portant institution de l'Identification Nationale, le Décret n°14/014 du 08 mai 2014 créant le Guichet Unique de Création d'Entreprise (GUCE) et l'Arrêté Ministériel n° 011 du 02 juillet 2020 sur la nouvelle nomenclature de l'Identification Nationale (ID.NAT.), la loi définit limitativement les éléments d'identification obligatoire comme étant :

- La dénomination ou raison sociale (en caractères textuels) ;
- Le Numéro d'Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- Le Numéro d'Identification Nationale (ID.NAT.) ;
- Le Numéro d'Impôt (NIF).

Aucun de ces textes réformés et ceux abrogés ou modifiés n'érigent le logo, le signe graphique ou l'œuvre artistique visuelle en mention légale d'identification obligatoire. Le logo (signe graphique) de SEP-CONGO SA en forme d'arc accompagné du message « l'expert en logistique pétrolière » ne participe pas à sa stricte identification. Il a quitté le caractère de l'identité administrative pour devenir un puissant vecteur de communication visuelle, de marketing et de promotion de l'image de marque de votre société à travers les différents supports et diverses formes. Il constitue dès lors, au sens de l'ordonnance-loi de 1987 susmentionnée, un acte publicitaire assujetti à la redevance ad valorem due.

4°. Quant aux modalités de perception de la redevance ad valorem due par SEP-CONGO SA, celles-ci sont prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'Arrêté Ministériel n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012 portant fixation de l'assiette et des modalités de perception de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle. La base d'imposition est la facture de prestations publicitaires. En l'absence de celle-ci, il est procédé à une taxation d'office contre le bénéficiaire, conformément à l'article 13, alinéa 3. C'est en votre

qualité d'annonceur et de bénéficiaire de la publicité, et faute des factures des prestations publicitaires, que se justifie l'avis de redressement du 11 septembre 2026 ainsi que le protocole d'accord du 16 avril 2014.

Au regard de ce qui précède, je confirme que SEP-CONGO SA demeure assujettie au paiement de la redevance ad valorem due au Fonds de Promotion Culturelle sur les matières reprises sur l'avis de redressement du 11 septembre 2026 ainsi que le protocole d'accord du 16 avril 2014, conformément aux dispositions de l'Ordonnance-Loi n° 87-013 du 3 avril 1987 et des Arrêtés Ministériels n° 015/CAB/MIN/CA/2012 du 11 février 2012relatif aux règles de compétence en matière de perception des recettes publicitaires et n° 029/CAB/MIN/CA/2012 du 25 avril 2012.

A la suite des échanges ayant eu lieu en date du 1er octobre 2026, dans vos installations, entre les représentants de votre entreprise et ceux du FPC composée de deux directeurs et leurs collaborateurs, les parties se sont accordées sur la nécessité de la tenue d'une nouvelle rencontre avec votre Directeur Administratif et Juridique, afin de faire aboutir les discussions déjà entamées et clore définitivement ce litige, dans l'intérêt de nos deux structures.

Dans l'attente de la date de ladite rencontre, je vous prie d'agréer, Monsieur l'Administrateur Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée.

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général